Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2549/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rano Setiawan Alias Rano**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Selebes Gg.2 Titi Panjang Link.35 Kel.Belawan 2 Kec.Medan Belawan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rano Setiawan Alias Rano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2549/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2549/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RANO SETIAWAN ALIAS RANO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I "*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RANO SETIAWAN ALIAS RANO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,26 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa **RANO SETIAWAN ALIAS RANO** pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala (merupakan anggota kepolisian RI) sedang melaksanakan observasi di Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang beriri . kemudian saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penangkapan yang diakui bernama Rano Setiawan Als Rano dan sekaligus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari anggota Sdr.Deni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib di Kampung Salam Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dengan tujuan dijual Kembali dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 4456/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,26 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RANO SETIAWAN ALIAS RANO** pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I* "**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala (merupakan anggota kepolisian RI) sedang melaksanakan observasi di Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melihat 1 (satu) orang laki-laki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mencurigakan sedang beriri . kemudian saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penangkapan yang diakui bernama Rano Setiawan Als Rano dan sekaligus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari anggota Sdr.Deni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib di Kampung Salam Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dengan tujuan dijual Kembali dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 4456/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,26 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Romantika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala (merupakan anggota kepolisian RI) sedang melaksanakan observasi di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang beriri . kemudian saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penangkapan yang diakui bernama Rano Setiawan Als Rano dan sekaligus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari anggota Sdr.Deni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Bahwa benar terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Qadri Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala (merupakan anggota kepolisian RI) sedang melaksanakan observasi di Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang beriri . kemudian saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penangkapan yang diakui bernama Rano Setiawan Als Rano dan sekaligus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari anggota Sdr.Deni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Bahwa benar terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala (merupakan anggota kepolisian RI) berhasil mengamankan terdakwa di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari anggota Sdr.Deni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,26 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong,
- uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, di dalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 4456/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,26 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala (merupakan anggota kepolisian RI) sedang melaksanakan observasi di Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang beriri . kemudian saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penangkapan yang diakui bernama Rano Setiawan Als Rano dan sekaligus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari anggota Sdr.Deni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib di Kampung Salam Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dengan tujuan dijual Kembali dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu.
- Bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,26 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rano Setiawan Alias Rano persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa tentang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” jika dikaitkan dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung pengertian adanya larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pada sekira pukul 00.30 Wib saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala (merupakan anggota kepolisian RI) sedang melaksanakan observasi di Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan sedang beriri . kemudian saksi Kiki Romantika, saksi Abdul Qadri Barus dan saksi Jaka Pranala melakukan penangkapan yang diakui bernama Rano Setiawan Als Rano dan sekaligus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang dibeli dari anggota Sdr.Deni (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wib di Kampung Salam Kel.Belawan Bahagia Kec.Medan Belawan sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dengan tujuan dijual Kembali dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan uang hasil penjualan shabu.

Menimbang, bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,26 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada hubungannya dengan narkotika dan penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkotika sebagaimana dalam perkara ini bukan dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga benar Terdakwa tidak memiliki ijin, baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,26 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rano Setiawan Alias Rano tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,26 gram
   - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong,

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

   Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga S.H., M.H..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)